



COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del

19/06/2015

N.

24

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza e per il funzionamento della relativa commissione.-

L'anno duemilaquindici, il giorno 19 del mese di giugno alle ore 11,54 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito in prima convocazione e in seduta straordinaria urgente il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	BOSSONE ANTONIO	X		8	MAZZOCCA FRANCESCO	X	
2	BOGLIONE ROSSANO SERGIO	X					
3	SINISCALCHI FLORISA	X					
4	REGA UMBERTO	X					
5	BOSSONE FORTUNATO	X					
6	RAFFAELE ANTONIO		X				
7	CORBISIERO GIACOMO	X					

PRESENTI N. 7 – ASSENTI N. 1

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Tommaso De Girolamo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, previa constatazione del numero legale degli intervenuti, il Sindaco - Dr. BOSSONE ANTONIO -, assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del vigente Regolamento sul Consiglio Comunale, e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza e per il funzionamento della relativa commissione.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la Legge Regionale 07 gennaio 1983, n. 9, recante *"Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"*, e le successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, gli articoli 2, 4, 4-bis e 5 della Legge Regionale 07 gennaio 1983, n. 9;
- il *"Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania"*, Regolamento Regionale n. 4 del 2010, approvato con D.P.G.R.C. n. 23 del 11 febbraio 2010 (in B.U.R.C. n. 14 del 15 febbraio 2010), integrato dal Regolamento Regionale n. 02/2011, e le successive modifiche ed integrazioni,
- l'art. 33 della Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante *"Modifiche alla Legge Regionale 9/1983"*;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012 che ha fornito le *"Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata."*;

CONSIDERATO che le risorse derivanti dal versamento dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti dei lavori da denunciare in zona sismica e relativi ad opere la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna, con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012, saranno introitate direttamente dell'Ente, ai sensi della Legge Regionale n. 9/1983 così come modificata dalla Legge Regionale 07 agosto 2014, n.16, articolo 1, comma 237, e che, con dette risorse, si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della commissione, e attività accessorie, di cui al regolamento;

PRESO ATTO, altresì:

- della deliberazione di Giunta Regionale n.181 del 14/04/2015 che ha sancito il *"Trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata che ne hanno fatto richiesta per l'anno 2015. Ulteriori disposizioni di attuazione e linee guida per l'espletamento delle funzioni trasferite (Art. 4-bis L.R. 9/83 s.m.i., D.G.R. 161/12)."*;
- che con la medesima deliberazione sono state trasferite le attività e funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4 bis della L. R. 7 gennaio 1983 n. 9 , introdotto dall'art. 33 della L. R. 27 gennaio 2012 n. 1, nonché della D.G.R. n. 161/12, anche al Comune di Lauro (Av);

VISTO ED ESAMINATO l'allegato Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza per il funzionamento della relativa commissione e ritenuto meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che con delibera di C.C. n. 52 del 29/09/2014, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2014 con allegata relazione previsionale e programmazione

bilancio pluriennale 2014/2016;

ATTESO:

- che con delibera di C.C. n. 54 del 19/11/2014, resa immediatamente esecutiva, è stata ratificata ad ogni effetto la deliberazione di G.C. n. 56 del 13.10.2014, resa immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: Prima Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, schema di Bilancio Pluriennale 2014/2016 e relazione previsionale e programmatica" adottato dalla Giunta Comunale in via d'urgenza;
- che il Comune di Lauro non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 35 del 09/07/2002;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con atto di Giunta Comunale n. 34 del 14/02/2005;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 07/12/2005;

VISTO il Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 13/09/2013;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1 – La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 – Di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza e per il funzionamento della relativa commissione che si compone di n. 19 articoli;

3 – Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Tecnica per gli adempimenti conseguenziali;

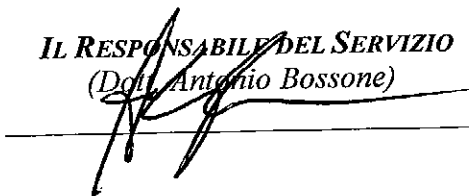
4 – Di rendere con separata votazione palese, dall'esito favorevole, il presente atto, per l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PARERE AI SENSI DEGLI ART. 49

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

- *Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Antonio Bossone)





C.A.P. 83023

COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

Piazza Municipio, n.1

Area Tecnica

Tel. 081 8240265 - Fax 081 8240296

<http://www.comune.lauro.av.it>

mail: utclauroav@virgilio.it

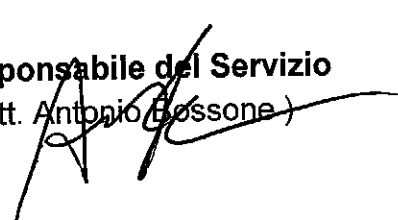
pec: utc.lauro@asmepec.it

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI
PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL
RISCHIO SISMICO, NONCHÉ CONNESSE
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA RELATIVA
COMMISSIONE.**

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Antonio Bossone)



INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Procedimenti in corso

Art. 3 – Le strutture tecniche competenti in materia sismica;

Art. 4 – Versamento del contributo per le spese istruttorie – Rimborso spese di commissione;

Art. 5 – Necessità del rilascio dell'autorizzazione/deposito sismico prima dell'inizio lavori;

Art. 6 – Istituzione Commissione;

Art. 7 – Composizione e nomina;

Art. 8 – Decadenza dei componenti della Commissione Sismica Comunale;

Art. 9 – Organizzazione e funzionamento;

Art. 10 – Durata;

Art. 11 – Validità delle adunanze;

Art. 12 – Verbale dei lavori;

Art. 13 – Procedure per il rilascio del provvedimento sismico e funzioni della commissione;

Art. 14 – Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione;

Art. 15 – Compenso;

Art. 16 – Modulistica;

Art. 17 - Raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico;

Art. 18 – Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica;

Art. 19 – Norme di rinvio;

Art. 20 – Garante del regolamento;

Art. 21 – Entrata in vigore.

Art. 1 – Oggetto:

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 14/04/2015, è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, e D.G.R. 161/12 ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Lauro.

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 es.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

Le funzioni oggetto di trasferimento sono di seguito elencate:

- a) ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- e) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- f) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- h) controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
- i) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- k) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- m) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria;
- n) comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
- o) voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

Art. 2 - Procedimenti in corso:

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti. Se i progetti rientrano nella casistica di quelli il cui deposito può essere effettuato presso il Comune, gli stessi, seppure l'iter è stato avviato presso il Genio Civile, può essere concluso presso il Comune stesso.

I procedimenti si intendono "in corso" qualora sia stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento il relativo iter abilitativo in campo sismico, e cioè quando:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato "progetto strutturale" – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino;
- sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere all'richiesta di una variante non sostanziale.

Per quanto invece attiene alle variazioni in corso d'opera, da attuarsi successivamente all'entrata in vigore delle presenti linee guida, che comportino la completa rielaborazione del progetto strutturale (c.d. varianti innovative), esse richiedono, di fatto, il riavvio del processo edilizio, sia per gli aspetti urbanistici che per quelli sismici, e, pertanto, saranno sottoposte alla disciplina sopravvenuta, tra cui l'art. 4 bis della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii.. Alle varianti innovative, inoltre, si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D. M. 14 gennaio 2008.

Si tratta di quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento sismico globale della costruzione.

Per entrambe le tipologie le richieste non potranno essere prese in considerazione fino a quando l'Ufficio Competente, che ha ricevuto il deposito, non consente il subentro delle competenze Tecniche e Amministrative (trasferimento atti tecnici e amministrativi depositati e nomina del subentrante Responsabile del Procedimento).

Art. 3 - Le strutture tecniche competenti in materia sismica:

Le strutture ed il personale competente in materia di rischio sismico sono:

- la commissione sismica, istituita con decreto sindacale e costituita ai sensi della LR 9/1983 e relativo regolamento con le competenze ivi indicate;
- l'Ufficio Tecnico Comunale, deputato alla ricezione della documentazione dopo l'acquisizione al protocollo dell'ente nonché al rilascio degli attestati di avvenuto deposito di atti e documenti e che cura la trasmissione delle pratiche alla commissione sismica; l'ufficio tecnico ha anche poteri di vigilanza del rispetto delle norme sismiche;
- il Responsabile del Servizio competente, che emette le autorizzazioni ed irroga ingiunzioni e sanzioni.

Art. 4 - Versamento del contributo per le spese istruttorie – Rimborso spese di commissione:

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – "Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica", è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione).

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni

eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012. Le risorse finanziarie saranno introitate direttamente dell'Ente, ai sensi della Legge Regionale n. 9/1983 così come modificata dalla Legge Regionale 07 agosto 2014, n.16, articolo 1, comma 237, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna. Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della commissione, e attività accessorie, di cui al presente regolamento.

In particolare, per ogni pratica esaminata e conclusa, viene riconosciuto alla commissione il 70% dell'introito ottenuto per la medesima pratica ed al personale dell'U.T.C., con funzioni di Segretario della Commissione, il 10%. Ulteriori rimborsi potranno essere riconosciuti, con disposizione del Responsabile del Servizio competente, per le ulteriori attività istruttorie della commissione stessa e dell'U.T.C. che gli uffici vorranno sottoporle, sempre nei limiti delle risorse trasferite.

Art. 5 - Necessità del rilascio dell'autorizzazione/deposito sismico prima dell'inizio lavori:

I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Reg.to Regionale n. 4/10.

Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che:

- se la richiesta di deposito/autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico. Inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale;
- se il procedimento di autorizzazione/deposito sismico è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della DIA/SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

Art. 6 - Istituzione Commissione:

Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni operanti ai sensi dell'art. 4 bis commi 2,3 e 4 della L.R. 7/1/1983 n.9 e successive modificazioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

Tenuto conto del numero di abitanti e del numero di pratiche da gestire annualmente il numero delle Commissioni è stabilito in UNO.

Art. 7- Composizione e nomina:

La commissione è formata da tre tecnici (componenti senior) in possesso di diploma di laurea ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da due giovani ingegneri o architetti (componenti junior) con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.

La funzione di presidente della commissione è svolta da uno dei membri in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge designato dal Sindaco.

Nel caso in cui più di un componente abbia i suddetti requisiti le funzioni di presidente saranno assolute dal componente più anziano che abbia più esperienza in collaudi sismici sempre su designazione del Sindaco.

I componenti della commissione sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso il servizio edilizia, previo avviso al pubblico, da integrarsi tre mesi prima della scadenza.

La nomina della commissione è effettuata con decreto Sindacale.

Con il decreto di nomina il Sindaco individua i componenti, il segretario in persona di un dipendente comunale ed, eventualmente, un altro dipendente comunale dell'U.T.C. che assolve a tutte le altre attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Servizio.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della commissione con decreto Sindacale è nominato un nuovo membro corrispondente al nuovo commissario subentrato.

Il mancato intervento ad almeno tre sedute consecutive della Commissione, se non giustificato, comporterà la decadenza dall'incarico.

Art. 8 – Decadenza dei Componenti della Commissione Sismica Comunale:

I professionisti componenti della Commissione Tecnica decadono automaticamente dal loro incarico nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una delle seguenti cause:

- vengano riportate condanne penali e/o misure di prevenzione, o sopraggiunga l'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- vengano riportate, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che comportino la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'Ordine professionale di appartenenza;
- essere assunto quale dipendente pubblico del Comune di Lauro (Av);
- la copertura della carica di Amministratore Comunale del Comune di Lauro (Av) o di rappresentante di Enti cui è demandato l'esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla C.S. per il Rischio Sismico.

I professionisti componenti della C.S., inoltre, decadono automaticamente dal loro incarico se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive; in tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione scritta al Responsabile del Servizio che provvederà ad attivare la procedura per la sostituzione del professionista. Nel caso in cui l'assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive riguardi il Presidente di Commissione, il Responsabile del Servizio provvederà ad attivare direttamente la procedura per la sostituzione dello stesso.

In ogni caso il Sindaco ha la facoltà di revocare il mandato con provvedimento motivato.

Art. 9- Organizzazione e funzionamento:

La Commissione tecnica comunale è convocata a cura del Responsabile del Servizio competente ogni volta che se ne ravvisi la necessità; svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione il dipendente dell'ente designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 7.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R., consegnato a mano o inviato a mezzo posta certificata almeno tre giorni prima e, nei casi d'urgenza almeno 24 ore, prima dell'adunanza.

Art. 10 – Durata:

La commissione resta in carica, tranne per i casi di revoca motivata con decreto sindacale, fino alla scadenza naturale della consiliatura.

Il componente, eventuale sostituto per decadenza o altra causa, resta in carica per il periodo residuo rispetto al compimento della consiliatura stessa.

Art. 11 - Validità delle adunanze:

Le adunanze della Commissione comunale sono valide con la presenza di almeno 3 componenti.

La Commissione non potrà riunirsi in assenza del presidente.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

I componenti della Commissione non potranno presenziare all'esame o alla discussione di atti e/o progetti da essi stessi elaborati o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Art. 12 – Verbale dei lavori:

Per ogni seduta a cura del segretario sarà redatto un verbale nel quale saranno annotati sommariamente ma chiaramente, l'oggetto, il numero di protocollo e di archivio, il committente, il tecnico progettista e il calcolatore e, estensivamente, il provvedimento adottato dalla Commissione; il verbale di ogni riunione dovrà essere sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario estensore.

I verbali, progressivamente e cronologicamente ordinati, saranno redatti su apposito registro vidimato in ogni pagina dal segretario comunale all'atto dell'insediamento dell'Organo.

Art. - 13 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico e funzioni della commissione:

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

a. **Il committente, o costruttore che esegue in proprio**, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il Comune di Lauro indirizzandola all'Ufficio Tecnico **esclusivamente** utilizzando la modulistica reperibile sul sito della Regione "Portale Sismico". Inoltre, alla domanda dovrà allegare:

- un elaborato di progetto, in duplice copia, dal quale si evince che i lavori riguardano "opere che non superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna";
- dichiarazione, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, dalla quale si evince che l'intervento previsto non riguarda "opere di interesse strategico" e che l'altezza dal piano di campagna non supera 10,50 m dal piano di campagna stesso, nel quale si dichiara la Posta Elettronica Certificata presso cui inviare richieste e/o comunicazioni; la assenza della Casella di Posta Certificata autorizza il Comune a depositare dette comunicazioni presso l'ufficio stesso cui l'istante può utilmente rivolgersi trascorsi 15 giorni dalla presentazione della istanza o ad inviare le stesse tramite servizio postale o con consegna a mano;
- tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, in formato cartaceo e digitale (pdf, dwg, word, ...);

b. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Ufficio comunale avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti; a tale scopo lo stesso Ufficio effettua l'annotazione della richiesta di autorizzazione sismica su apposito registro e la trasmette alla commissione sismica;

c. La Commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione sismica, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento in ordine cronologico; **qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte nella stessa seduta, la commissione dovrà aggiornarsi e riprendere i lavori a data da destinarsi e, comunque, dovrà completare le istruttorie entro**

quindici giorni dalla prima seduta; la Commissione conduce anche la preistruttoria documentale, segnalando al Responsabile del Servizio le mancanze e le carenze documentali;

d. A seguito di esame della documentazione, la commissione può richiedere, per il tramite del Responsabile del Servizio, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la commissione comunica al Responsabile del Servizio competente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (nel caso di richiesta di integrazioni, la commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo);

e. La commissione nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:

- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
- la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
- i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.

f. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Servizio Comunale che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;

g. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile del Servizio Comunale competente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego facendolo precedere dal relativo preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

h. Il Responsabile del Servizio Comunale competente trasmette al settore provinciale del Genio Civile, ai sensi del punto 11 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 4 aprile 2012, gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato. In particolare, è tenuto a trasmettere, unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano "opere che non superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna".

Art. 14 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione:

La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011, nonché le attività di consulenza e supporto agli uffici comunali per l'intero ciclo autorizzativo sismico (relazioni, collaudi); svolgerà a titolo esemplificativo la preistruttoria delle Relazioni a Struttura Ultimata e dei Collaudi. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a. la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- b. la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c. la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d. la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e. la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;

- g. l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h. che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il segretario della commissione svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione e del Responsabile del Servizio competente, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a. redazione dei verbali di seduta della commissione;
- b. predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
- c. predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- d. collaborazione con il Responsabile del Servizio nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla *denuncia dei lavori* fino al *collaudo e ultimazione* degli stessi;

Un dipendente comunale dell'U.T.C., nominato anch'esso con Decreto Sindacale, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione e del Responsabile del Servizio, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a. tenuta di apposito registro sul quale deve essere annotata la pratica e trasmissione della stessa alla commissione sismica, conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- b. predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
- c. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- d. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010;
- e. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - ,svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010;
- f. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- g. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
- comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

Eventualmente, tali mansioni possono essere espletate anche da un'unica figura professionale.

Resta, comunque, in capo al Responsabile del Servizio competente la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica e relativo alla vigilanza in fase di realizzazione; in particolare:

- effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;
- controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983.

Art. 15 – Compenso:

Ai componenti della Commissione tecnica comunale se esterni all'Ente è corrisposto un compenso complessivo - per l'esame di ogni pratica esaminata e conclusa - pari al 70% delle risorse finanziarie introitate direttamente dell'Ente, ai sensi della Legge Regionale n. 9/1983 così come

modificata dalla Legge Regionale 07 agosto 2014, n.16, articolo 1, comma 237, da suddividere nel modo seguente:

- | | |
|---------------------|---------|
| - Presidente | 20%; |
| - Componenti senior | 2 x15%; |
| - Componente junior | 2 x10%; |
| Totale | 70%; |

Un ulteriore compenso, per l'esame di ogni pratica esaminata e conclusa, pari al 10% delle medesime risorse finanziarie introitate direttamente dell'Ente viene riconosciuto al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale con funzioni di Segretario della Commissione. Ulteriori rimborsi potranno essere riconosciuti, con disposizione del Responsabile del Servizio competente, per le ulteriori attività istruttorie della commissione stessa e dell'U.T.C. che gli uffici vorranno sottoporle, sempre nei limiti delle risorse trasferite.

Il compenso viene erogato l'anno successivo all'acquisizione delle risorse finanziarie, di norma entro il 30 gennaio di ogni anno, previa determinazione del Responsabile del Servizio competente.

Con la stessa determinazione del Responsabile del Servizio competente, da adottarsi entro il suddetto termine, è operata anche la ricognizione delle pratiche esaminate al fine di stabilire le risorse che debbono essere corrisposte per l'anno precedente, previa verifica delle denunce dei lavori esaminate e concluse ed a cui sono già allegate le relative ricevute di versamento.

Art. 16 – Modulistica:

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, l'Ufficio Tecnico del Comune di Lauro si avvarrà della modulistica prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010 e reperibile sul "Portale della Sismica" della Regione Campania.

In particolare è disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- Autorizzazione sismica;
- Deposito sismico;
- Modelli per voltture, sostituzione figure, ecc.;
- Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

Art. 17 - Raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico:

La Legge Regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed il relativo Regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico. A tal fine il committente deve presentare, domanda di autorizzazione sismica corredata di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Art. 18 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica:

La L.R. n. 9/83 ed il successivo Reg.to Regionale n. 4/10 hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal D.P.R. 380/01.

L'articolo 103, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica o senza il deposito del progetto strutturale, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del D.P.R. 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.

È data facoltà, dunque, all'U.T.C. ed agli addetti alla vigilanza di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:

- Assegnare al trasgressore un termine congruo per regolarizzare la posizione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico comunale che, a seguito di accertamenti ulteriori, potrà inoltrare la segnalazione alla competente autorità giudiziaria o assegnare un termine congruo per la regolarizzazione;
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (Art. 96 DPR 380/01);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni).

Art. 19 - Norme di rinvio:

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

La Commissione si può riservare di proporre eventuali modifiche alle presenti per sopraggiunte nuove esigenze funzionali e normative.

Art. 20 – Garante del regolamento:

Il Sindaco e/o l'Assessore o Consigliere Delegato è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Art. 21 - Entrata in vigore:

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Bossone



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Tommaso De Girolamo

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna al N. 416 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

Sig. *Sabata Venezia*



IL SEGRETARIO COMUNALE

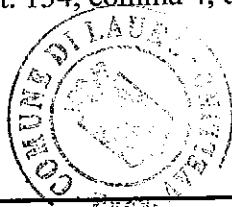
Dott. Tommaso De Girolamo

Dalla Residenza Municipale, li 25-06-2015

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del T.U. 18/8/2000 n. 267.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Lauro, li 25-06-2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Tommaso De Girolamo